

Vážení členové výboru SVJ,

navrhuji zrušení tzv. hotovostního fondu, který byl zřízen před více než 50 lety v době stavby domu. Tento fond je v současné době zastaralý, netransparentní a neodpovídá moderním požadavkům na hospodaření SVJ.

Důvody návrhu:

1. Dohoda o hotovostních příspěvcích byla uzavřena s původními členy SVJ, kteří již nejsou vlastníky jednotek.
2. Hotovostní platby znemožňují transparentní kontrolu hospodaření a zvyšují riziko nesprávného nakládání s prostředky.
3. V případě některých vlastníků již platby probíhají bezhotovostně na účet SVJ, což dokazuje, že hotovostní forma není nezbytná.

Odkazy na právní úpravu:

- **§ 1189 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)** – SVJ je povinno spravovat dům a pozemek a hospodařit s prostředky vlastníků.
- **§ 1208 občanského zákoníku** – výbor SVJ je povinen zajistit řádné hospodaření a transparentní nakládání s prostředky.
- **Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví** – ukládá povinnost vést účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné; hotovostní fond tuto povinnost ztěžuje.

Požaduji, aby výbor SVJ:

1. Přijal usnesení o zrušení hotovostního fondu.
2. Zavedl jednotný systém plateb na účet SVJ.
3. Předložil členům SVJ zprávu o dosavadním využívání prostředků z hotovostního fondu, včetně účetních dokladů.

Žádám o projednání tohoto návrhu na nejbližší schůzi SVJ a o zaslání vyjádření prostřednictvím datové schránky.

V případě nejasností či rozporů v jednání SVJ prosím o urychlené svolání SVJ, tak jak jsem již avizoval i ústní formou v tomto měsíci panu Hodkovi, avšak žádost nebyla akceptována, stejně jako předchozí požadavky.

Přikládám velmi jednoduchou a zcela jasnou formulaci od advokáta.

- Odpověď je SVJ povinno z titulu občanského zákoníku (§ 1208 OZ), nikoli přímo ze zákona o datových schránkách.
- Pokud by výbor nereagoval, můžete se domáhat nápravy – např. požadovat projednání na shromáždění, nebo se obrátit na soud s návrhem, že výbor neplní povinnosti řádného hospodáře.

Prosím o sjednání náprav do 30 dnů od přijetí.

S pozdravem
Ullmann Petr
člen SVJ